ALLEGATO TECNICO B AL CODICE 16 — MANUALE OPERATIVO DI DISINSERIMENTO E FEDERAZIONE

Versione: V1.8

Allegato tecnico adottato ai sensi dell'articolo 19 del Codice 3. Il presente Allegato non costituisce fonte autonoma di sanzioni né introduce obblighi individuali autonomi. Definisce criteri e strumenti operativi per la verifica delle soglie istituzionali del Codice 16. In caso di conflitto prevale il Codice 16.

Art. 1 — Natura, coordinamento temporale e definizioni

1. Il presente Allegato fornisce strumenti operativi per la transizione e la federazione. Le sue disposizioni vincolano gli organi istituzionali esclusivamente ai fini della verifica delle soglie del Codice 16 e non possono essere applicate per imporre condotte individuali non previste dai Codici o dalla normativa applicabile.
2. Il presente Allegato non istituisce una cronologia autonoma né modifica le fasi del Codice 16. Le durate indicate negli articoli 3–7 sono riferimenti operativi minimi, subordinati alle soglie e alle deliberazioni previste dal Codice 16:

   a) gli articoli 3 e 4 attuano attività preparatorie della Fase 0 e della Fase 1;

   b) l'articolo 5 si applica nel percorso che conduce dalla Fase 1 alla Fase 2;

   c) l'articolo 6 si applica nel percorso dalla Fase 2 alla Fase 3;

   d) l'articolo 7 disciplina la diffusione esterna durante la transizione, resta come guida tecnica dopo la chiusura e non costituisce una Fase 4 del Codice 16.

   Nessun termine operativo può autorizzare il passaggio a una fase istituzionale prima del superamento delle relative soglie del Codice 16.
3. Ai fini del presente Allegato si intende per:

   a) **sistema estrattivo**: l'insieme delle attività, dei contratti e delle catene di fornitura che determina una dipendenza proprietaria critica ai sensi del Codice 2, articolo 5, o una dipendenza critica ai sensi del Codice 15, come documentata nel Registro Dipendenze;

   b) **blocco territoriale**: un'unità di coordinamento operativo composta da una o più Federazioni minime già costituite ai sensi del Codice 16. Il blocco non ha autonomia istituzionale, poteri deliberativi sui beni comuni o Cassa propria e opera esclusivamente per il coordinamento, lo scambio di conoscenze e la predisposizione di piani comuni di riduzione delle dipendenze. Se comprende una sola Federazione minima, non ne duplica le istituzioni;

   c) **classificazione N/NN/S**: una classificazione tecnica di beni e servizi effettuata secondo il Codice 1, articoli 18 e 32, la STV Paniere e il C.1-Annex A, articolo 1, comma 2:

   - **N — necessario**: bene o servizio del Paniere 1-2 per il quale non è stata verificata un'alternativa interna adeguata;
   - **NN — non necessario**: bene o servizio non incluso nel Paniere 1-2, oppure per il quale è stata verificata un'alternativa interna adeguata;
   - **S — dipendenza incompatibile**: bene o servizio che contribuisce a una dipendenza proprietaria critica, comporta una violazione dell'articolo 9 del Codice 16 oppure è prodotto in violazione di una STV di sicurezza applicabile a rischi R2 o superiori.

   La classificazione è motivata, registrata e pubblicata con rinvio al Codice di settore competente. Essa riguarda beni, servizi e dipendenze; non costituisce una valutazione morale delle persone o dei loro comportamenti individuali.

Art. 2 — Requisiti per le iniziative pubbliche e regole contabili

1. Prima di avviare iniziative pubbliche di riduzione delle dipendenze esterne, il Cerchio verifica cumulativamente che:

a) il Paniere 1-2 sia garantito;

b) sia costituita, nell’ambito della Cassa comune prevista dall’articolo 17 del Codice 15, una Cassa legale separata e sia stato stipulato, per ciascun Bacino, un accordo con almeno uno studio professionale, comprensivo di un protocollo di tutela contro ritorsioni;

c) il coordinamento interno operi su una Rete federata self-hosted, con almeno un nodo funzionante secondo il Codice 7;

d) la documentazione sia conservata in un repository versionato e replicabile;

e) non sussistano dipendenze debitorie o finanziarie dirette tra blocchi territoriali.

2. I requisiti del comma 1 riguardano l’idoneità istituzionale ad avviare le iniziative previste dal presente Allegato. Non limitano diritti individuali, attività lecite, accesso ai servizi essenziali o ricorso alla Garanzia.

3. I risparmi conseguenti alla cessazione documentata di acquisti relativi a beni NN o S sono contabilizzati separatamente nel registro contabile del Magazzino, con causale distinta e documentazione dell’acquisto cessato. La voce contabile corrispondente è identificata formalmente nel sistema contabile applicabile.

4. Il risparmio è certificato dal Consiglio di Magazzino, previo parere obbligatorio:

   a) del Consiglio Agroecologico per gli alimenti;

   b) del Consiglio Energia e Acqua per energia e acqua;

   c) del Consiglio Produzione per gli altri beni.

   La verifica accerta che la cessazione riguardi effettivamente beni NN o S e non riduca la disponibilità di un bene N privo di alternativa interna verificata. In caso di dubbio, la voce è classificata N fino al completamento dell’istruttoria.

5. Il risparmio economico certificato può essere convertito mensilmente dal Consiglio Transizione in un monte ore equivalente, esclusivamente per misurare la capacità organizzativa del Cerchio. Il calcolo utilizza una tabella pubblica approvata dall’Assemblea Generale, basata sul costo orario medio locale delle attività necessarie al Paniere 1-2.

6. Il monte ore di cui al comma 5 costituisce un indicatore organizzativo del Cerchio: non è denaro, non è trasferibile e non costituisce credito individuale. Nessuna persona può essere obbligata a prestare ore in compensazione.

7. Il dieci per cento dei risparmi monetari certificati è destinato alla Cassa comune secondo l’articolo 17 del Codice 15. Il versamento non può essere imputato a singole persone né incidere sul Paniere 1-2.

Art. 3 — Modulo operativo iniziale: pubblicazione e censimento

Durata operativa minima indicativa: da zero a novanta giorni, nell’ambito della Fase 0 istituzionale del Codice 16.

1. Il modulo mira a determinare la capacità effettiva del Cerchio e non costituisce una campagna di reclutamento.

2. Le attività istituzionali previste sono:

   a) pubblicare i Codici 1–16 e gli Allegati Tecnici in un repository accessibile, versionato e replicabile;

   b) raccogliere manifestazioni volontarie di disponibilità per competenze legali, fiscali, agroecologiche, energetiche, idriche, sanitarie ai sensi del Codice 6 e informatiche ai sensi del Codice 7.

3. Il modulo si considera documentato quando risultano:

   a) censiti in forma aggregata il tempo complessivamente disponibile per le attività del Cerchio;

   b) registrate le competenze L1, L2 e L3 secondo il Codice 5, articolo 10;

   c) censiti il suolo, le macchine, le attrezzature, i DPI, le sementi e le risorse energetiche disponibili;

d) censiti i bisogni effettivi del Paniere 1-2;

e) attivi il Magazzino provvisorio secondo gli articoli 13–22 del Codice 1 e il Magazzino del Sapere minimo secondo il Codice 5, articolo 3, con contabilità separata tra beni provvisori e definitivi;

f) attive la Cassa comune e la Cassa legale separata secondo le regole applicabili;

g) operativo il nodo di coordinamento sulla Rete federata;

h) documentata l'applicazione del Livello 1 del Protocollo di Avvio Sociale.

4. Durante questo modulo è raccomandata la continuità delle attività esterne lavorative, scolastiche e di acquisto necessarie alla sicurezza e alla stabilità personale. La partecipazione alle attività interne di studio, censimento e formazione L1 è volontaria e non può essere imposta in contrasto con i diritti delle persone.

Art. 4 — Modulo operativo di sostituzione

Durata operativa minima indicativa: da novanta a centottanta giorni. L'avvio e la conclusione restano subordinati alle fasi istituzionali e alle soglie del Codice 16.

1. Il modulo mira a sviluppare alternative interne fino al raggiungimento della soglia di autoproduzione del Paniere 1-2 prevista dal Codice 16. La percentuale è calcolata secondo una metodologia pubblica e uniforme definita dalla STV Paniere.
2. Le attività di sostituzione sono pianificate per dominio secondo il Codice 16, articolo 3, comma 2.
3. La prosecuzione di attività lavorative esterne da parte delle persone coinvolte è volontaria. Il presente Allegato non limita il diritto di cessare o modificare un rapporto di lavoro secondo la normativa applicabile nel territorio interessato e non autorizza la violazione di obblighi contrattuali o norme imperative.
4. Durante il modulo si applica il Livello 2 del Protocollo di Avvio Sociale, comprendente:

   a) doppia facilitazione delle Assemblee, con rotazione e divieto di cumulo tra facilitatore e proponente;

   b) verifica del sovraccarico secondo l'articolo 3 del Protocollo e il Codice 1, articolo 6, comma 5;

   c) utilizzo di indicatori aggregati e non profilanti;

   d) ricorso volontario alla riparazione sociale, senza pregiudizio per l'accesso al Codice 4.

Art. 5 — Modulo di riduzione selettiva delle dipendenze

Durata operativa minima indicativa: da centottanta a trecentosessantacinque giorni. Il modulo può iniziare soltanto dopo l'autorizzazione istituzionale pertinente e nel rispetto del Codice 16.

1. Il modulo pianifica la riduzione selettiva degli acquisti e delle attività produttive che alimentano dipendenze incompatibili con l'autonomia materiale. Non autorizza violazioni di legge, obblighi contrattuali imperativi o interruzioni del Paniere 1-2.
2. Per ciascun Cerchio sono predisposte e aggiornate:

   a) una lista dei beni o servizi che non si intende più produrre per il mercato esterno;

   b) una lista degli acquisti esterni che si intende cessare o ridurre;

   c) la classificazione N/NN/S, le motivazioni e il riferimento ai Codici di settore.

3. Gli obiettivi di riduzione dei consumi sono definiti sulla base di un valore iniziale documentato. La cessazione dei beni classificati S è perseguita prioritariamente; gli acquisti NN sono ridotti secondo un piano progressivo. Nessuna riduzione può riguardare un bene N privo di alternativa interna adeguata. L'obiettivo indicativo di ridurre del cinquanta per cento, entro trenta giorni, il valore delle forniture classificate come dipendenza dal sistema estrattivo è applicabile solo se compatibile con la continuità del Paniere, con la sicurezza e con gli obblighi giuridici vigenti.
4. Qualsiasi scelta relativa a straordinari, mansioni non dovute o cessazione di produzione è effettuata dalle

persone interessate entro i limiti del diritto del lavoro, sindacale e contrattuale applicabile. Prima di iniziative collettive che possano incidere su rapporti di lavoro o contratti è richiesto un parere legale professionale locale.

5. Sono in ogni caso vietati il sabotaggio, il danneggiamento, il blocco illecito della circolazione, l'occupazione illecita e qualsiasi condotta che violi norme imperative. Il presente Allegato non costituisce autorizzazione autonoma a tali condotte.

6. Gli obblighi fiscali sono adempiuti integralmente. Eventuali donazioni o destinazioni di quote detraibili o deducibili a enti del Terzo Settore o beni comuni sono volontarie e sono effettuate tramite professionisti competenti secondo il Codice 15 e le norme applicabili.

7. Durante il modulo sono attivati, ciascuno nella fase in cui l'articolo 3 del Codice 16 lo prevede e secondo i Codici di settore:

   a) il Catasto Biodiversità minimo provvisorio;

   b) il catasto dei rischi generali;

   c) l'inventario delle macchine critiche, dei DPI e delle protezioni collettive;

   d) almeno un santuario per Bacino, secondo il Codice 13, articolo 4;

   e) i Consigli Biodiversità, Sicurezza, Cura, Habitat e Territorio, Agroecologico, Energia e Acqua.

Art. 6 — Modulo di federazione e coordinamento tra blocchi

Durata operativa minima indicativa: da trecentosessantacinque a settecentotrenta giorni, subordinata alle fasi istituzionali del Codice 16.

1. Il percorso di federazione richiede, ciascuno nella fase in cui l'articolo 3 del Codice 16 lo prevede:

   a) l'aggregazione di almeno tre Bacini;

   b) la prima versione del Registro Dipendenze secondo il Codice 15, con un piano a termine certo per ciascuna dipendenza critica, o un Piano di Garanzia per quelle strutturali ai sensi dell'articolo 12, comma 5-ter, del Codice 15;

   c) audit L3 sull'autonomia ecologica, di sicurezza e alimentare;

   d) un nodo della Rete federata operativo in ogni Bacino;

   e) il superamento effettivo di almeno il cinquanta per cento delle dipendenze critiche registrate, calcolato secondo criteri pubblici e verificabili.

2. Il collegamento di un nuovo blocco territoriale avviene secondo le seguenti regole:

   a) i Codici 1–16 sono tradotti e adattati al diritto applicabile nel territorio interessato da professionisti legali locali; è esclusa l'importazione automatica del modello giuridico di un altro blocco;

   b) lo scambio tra blocchi non ancora integrati nel medesimo regime federale è orientato alla conoscenza, alle STV, alle sementi libere, alle schede di riparazione e ai protocolli. Sono esclusi il debito inter-blocco e gli scambi monetari quando incompatibili con le regole transitorie applicabili;

   c) è organizzato almeno un incontro mensile di coordinamento tra blocchi. Il confronto comprende la ricognizione degli acquisti e delle dipendenze ancora legati al sistema estrattivo e produce, ove necessario, un piano di uscita comune;

   d) la crisi o l'interruzione delle attività di un blocco non determina automaticamente l'interruzione degli altri blocchi. Sono predisposte misure di continuità coerenti con il Paniere e con i Codici applicabili.

Art. 7 — Diffusione esterna

1. Il presente articolo disciplina la diffusione esterna durante la transizione; dopo la chiusura resta come guida tecnica senza effetti normativi. Non costituisce una fase del Codice 16 e non modifica la definizione della Fase 4, che nel Codice 16 corrisponde alla chiusura.

2. La diffusione esterna è valutata sulla base dell’adozione volontaria di soluzioni per convenienza funzionale misurabile e non richiede l’adesione universale.

3. La valutazione può considerare congiuntamente:

   a) l’adozione documentata di una STV o Scheda da parte di almeno tre soggetti esterni non aderenti alla Confederazione;

   b) una riduzione documentata del costo del Paniere 1-2 o del rischio classificato R2 o superiore rispetto a un’alternativa estrattiva comparabile;

   c) la replicabilità della soluzione senza dipendenza proprietaria critica.

4. Ai fini del presente articolo, un’attestazione di efficacia consiste in una dichiarazione scritta del soggetto adottante che descrive l’uso, la durata e i risultati osservati. Il periodo di osservazione è di almeno novanta giorni, salvo che la natura della soluzione richieda un periodo diverso motivato.

5. L’attestazione è verificata dal Consiglio competente per materia e, quando l’adozione incide sulla sicurezza R2 o superiore, da un componente L3 indipendente sorteggiato secondo l’articolo 36 del Codice 4.

6. La verifica confronta i risultati documentati con un’alternativa comparabile, considerando Paniere, sicurezza e autonomia. L’adozione esterna non determina, da sola, l’attivazione del Saldo Unico Mondiale previsto dal Codice 15 né modifica le condizioni stabilite da quel Codice.

Art. 8 — Sospensione operativa e riavvio

1. Le iniziative operative previste dal presente Allegato sono sospese, quanto alla proposta di passaggio o all’attività di riduzione delle dipendenze, quando si verifichi una delle seguenti condizioni:

   a) il Paniere 1-2 non è garantito per tre mesi continuativi in un Cerchio pilota dell’unità che propone il passaggio;

   b) oltre il venti per cento delle risposte valide al questionario anonimo sulla sicurezza percepita è negativo in un Cerchio pilota dell’unità che propone il passaggio;

   c) si verifica un incidente R4 che non è stato gestito secondo le procedure applicabili o per il quale manca l’analisi delle cause richiesta;

   d) la Cassa legale è esaurita.

2. La sospensione non interrompe l’erogazione del Paniere, l’accesso alla Garanzia, le misure di sicurezza o gli altri diritti individuali. Comporta la sospensione della proposta di avanzamento o delle sole iniziative interessate. Gli inventari, i verbali, i censimenti e le STV già verificate sono conservati con annotazione della causa.

3. Il riavvio richiede la certificazione della rimozione della causa da parte degli organi competenti:

   a) per la condizione di cui al comma 1, lettera b), il Consiglio di riferimento per la cura, con la nuova verifica prevista dall’articolo 4, comma 6, lettera c), dell’Allegato A, secondo la procedura di quel comma, che è l’unica applicabile a questa condizione;

   b) per la condizione di cui al comma 1, lettera c), il Consiglio Sicurezza;

   c) per la condizione di cui al comma 1, lettera a), congiuntamente il Consiglio di Magazzino e il Consiglio Transizione;

   d) per la condizione di cui al comma 1, lettera d), il Consiglio Transizione, previo parere legale professionale.

4. Al riavvio sono nuovamente verificate le condizioni della fase in corso pertinenti alla causa della sospensione. Restano validi gli esiti precedenti che non sono interessati dalla causa.

5. Il riavvio è deliberato dall’Assemblea Generale, previo parere obbligatorio dei Consigli competenti, e pubblicato secondo l’articolo 15 del Codice 3. Quando la sospensione per la condizione del comma 1, lettera b), riguarda soltanto la proposta di passaggio di fase, la proposta riprende con l’esito positivo della nuova verifica del comma 3, lettera a), senza una deliberazione separata di riavvio.

6. La sospensione non costituisce fallimento. Nei casi del comma 1, lettere a), b) e c), attesta esclusivamente il mancato superamento temporaneo della soglia pertinente prevista dall'articolo 4 del Codice 16. Nel caso del comma 1, lettera d), riguarda soltanto le iniziative del presente Allegato, per le quali manca il requisito dell'articolo 2, comma 1, lettera b), e non incide sulle soglie dell'articolo 4 del Codice 16.